

A

R

Antônio Leite Paquano

RECEITA DO SILÊNCIO

Um thriller real sobre ganância, remédios e balanços que mentem



Nota ao Leitor

Esta obra é baseada em documentos públicos: processos da SEC (a comissão de valores mobiliários dos EUA), ações do Departamento de Justiça americano, audiências e relatórios do Senado dos EUA e comunicados da própria empresa.

Nenhum diálogo foi inventado.

Os acordos citados foram firmados sem admissão ou negação de culpa, exceto onde há condenação judicial expressamente indicada.

Às vezes a realidade dispensa ficção.

Sumário

A sua jornada começa aqui

Nota ao Leitor 2

Personagens 4

Prólogo: A Quarta-Feira em que o Mercado Piscou 5

Capítulo 1: O Consultor que Queria Ser Rei 7

Capítulo 2: O Preço de Respirar 10

Capítulo 3: A Farmácia que Não Existia 13

Capítulo 4: O Homem Chamado "Brian Wilson" 16

Capítulo 5: Os Caçadores 18

Capítulo 6: O Tribunal do Senado 21

Epílogo: A Autópsia 24

A Prescrição Completa 26

Fontes Oficiais 29

Agradecimentos e Bastidores 31

Personagens

Fica mais fácil entender assim

- **A VALEANT**

J. Michael Pearson: CEO da Valeant a partir de 2008 e presidente do conselho. Ex-consultor da McKinsey.

Howard Schiller: diretor financeiro (CFO), depois conselheiro e CEO interino no início de 2016.

Tanya Carro: ex-controller da Valeant.

Gary Tanner: executivo responsável pela relação com a Philidor.

Robert Ingram: presidente do conselho em 2016 e líder do comitê que investigou a Philidor.

Joseph Papa: novo CEO a partir de maio de 2016.

- **A PHILIDOR**

Andrew Davenport: CEO da Philidor Rx Services.

- **O MERCADO**

Bill Ackman: fundador do fundo Pershing Square, um dos maiores acionistas da Valeant.

Jim Chanos: investidor conhecido por apostar contra a Enron.

Fahmi Quadir: gestora que apostou contra a Valeant.

Andrew Left: fundador da Citron Research, autor do relatório que comparou a Valeant à Enron.

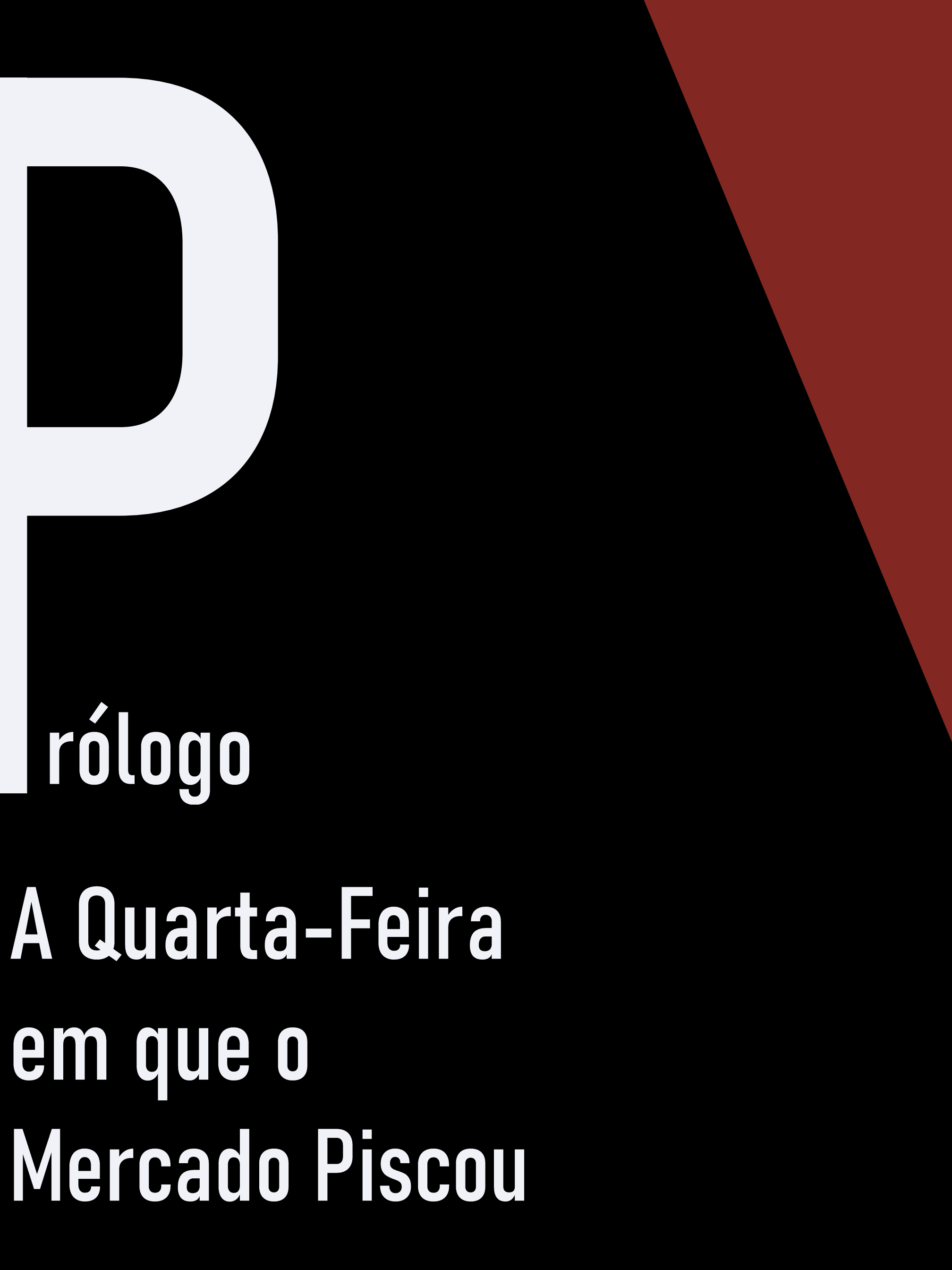
- **O SENADO E OS PACIENTES**

Susan Collins e Claire McCaskill: senadoras que lideraram a investigação.

Berna Heyman: bibliotecária aposentada, paciente de Doença de Wilson.

Dr. Frederick Askari: especialista em Doença de Wilson (Universidade de Michigan).

Dr. Richard Fogel: diretor clínico do sistema hospitalar St. Vincent.



D

rólogo

A Quarta-Feira
em que o
Mercado Piscou

A Quarta Feira em que o Mercado Piscou

Prólogo

- Um relatório de uma pequena casa de análise, a Citron Research, começa a circular entre investidores com uma pergunta no título: a Valeant Pharmaceuticals poderia ser a *Enron da indústria farmacêutica*?
- A pergunta parecia absurda. Poucos meses antes, em agosto, a ação da Valeant havia tocado perto de **US\$ 260**, e a empresa canadense valia cerca de **US\$ 90 bilhões**. Era a queridinha de Wall Street, o tipo de ação que os grandes fundos exibiam como troféu.
- Naquele dia, os papéis chegaram a despencar cerca de **40%**.
- O relatório apontava para um nome que quase ninguém no mercado conhecia: **Philidor**.
- Para entender como uma pergunta derrubou um gigante, é preciso voltar sete anos no tempo, até o dia em que um consultor decidiu reinventar a indústria de remédios.

Capítulo 1

O Consultor que Queria Ser Rei

O Consultor que Queria Ser Rei

Capítulo 1

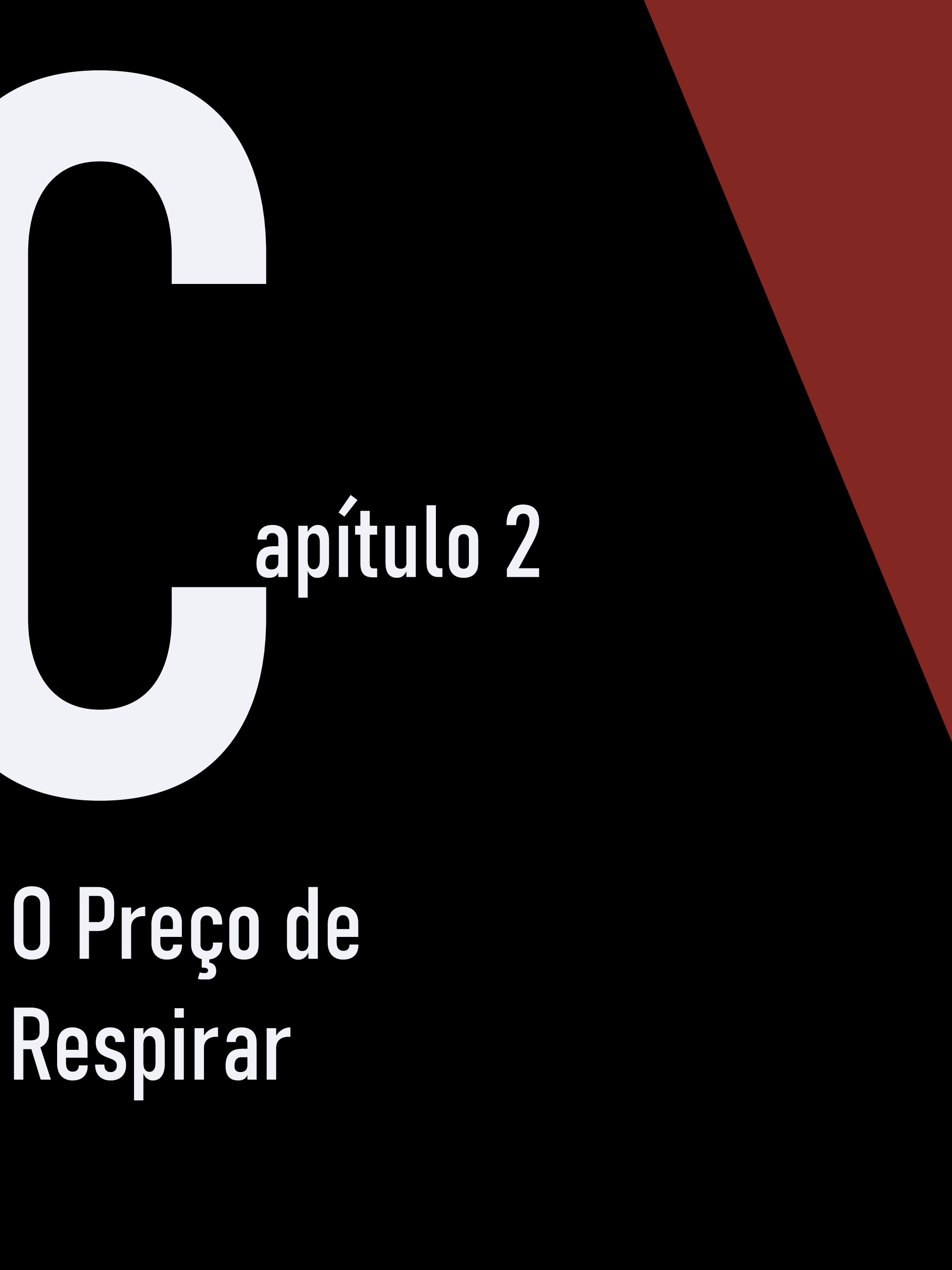
- **J. Michael Pearson** não era cientista nem farmacêutico. Havia passado mais de duas décadas na McKinsey, a consultoria mais prestigiada do mundo, aconselhando empresas sobre estratégia. Em 2008, tornou-se CEO da Valeant e trouxe uma tese simples e perigosa.
- As grandes farmacêuticas gastavam fortunas em pesquisa para descobrir remédios que talvez nunca chegassem ao mercado. Pearson achava isso um desperdício. Sua fórmula tinha três passos:
- **Comprar** empresas que já tinham medicamentos aprovados e pouca concorrência.
- **Cortar** custos com agressividade, principalmente em pesquisa. A Valeant passou a investir cerca de **3% da receita** em P&D, uma fração do que o setor costumava gastar.
- **Subir** os preços.
- Em 2010, a Valeant se fundiu com a canadense Biovail e transferiu sua sede para o Canadá, onde a carga tributária era menor. A partir daí, a máquina acelerou. Foram **mais de 100 aquisições** em poucos anos, entre elas a Salix Pharmaceuticals, comprada em 2015 por cerca de US\$ 14 bilhões. Para financiar tudo isso, a empresa acumulou uma dívida que chegaria a **US\$ 30 bilhões**.

O Consultor que Queria Ser Rei

Capítulo 1

- Wall Street adorou. Bill Ackman, bilionário à frente do fundo Pershing Square, tornou-se um dos maiores acionistas da empresa e seu defensor mais barulhento.
- Enquanto isso, o poder dentro da Valeant se concentrava em uma só pessoa. Pearson era, ao mesmo tempo, **CEO e presidente do Conselho de Administração**, ou seja, comandava a empresa e também presidia o órgão que deveria fiscalizá-lo. Grande parte da sua remuneração estava atrelada à valorização das ações.
- Havia ainda um detalhe que parecia pessoal, mas não era. Em 2014, Pearson deu cerca de **2 milhões de ações** da Valeant como garantia de empréstimos de **US\$ 100 milhões** com o Goldman Sachs. O conselho aprovou. No mesmo ano, criou uma política proibindo executivos de usar ações como garantia de empréstimo, com uma exceção: os empréstimos de Pearson.
- A exceção cobraria seu preço.

-
- **LIÇÃO DE GOVERNANÇA: Separação de papéis e incentivos**
Quando o CEO também preside o conselho, quem fiscaliza passa a ser fiscalizado por si mesmo. As boas práticas recomendam separar os cargos. Remuneração concentrada no preço da ação no curto prazo incentiva o crescimento a qualquer custo. E uma política com exceção justamente para o executivo mais poderoso não é uma política: é um aviso ignorado.



G

apítulo 2

O Preço de
Respirar

O Preço de Respirar

Capítulo 2

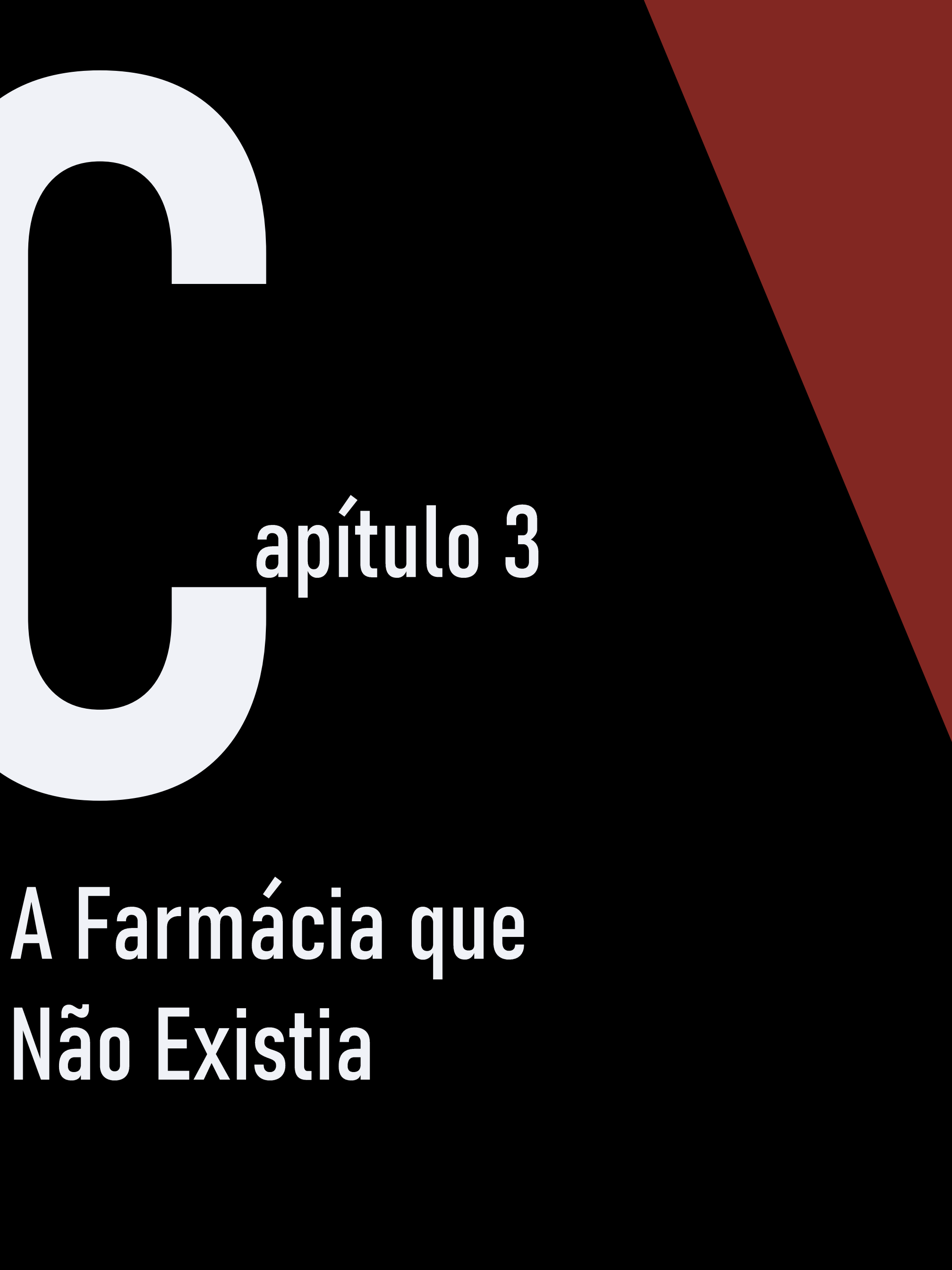
- Em fevereiro de 2015, a Valeant comprou os direitos de dois medicamentos cardíacos usados em hospitais, o **Isuprel** e o **Nitropress**. Eram remédios antigos, de emergência, sem substitutos fáceis.
- Logo após a compra, a Valeant **multiplicou o preço do Isuprel mais de seis vezes e o do Nitropress mais de três vezes**. A fórmula não mudou, a fábrica não mudou e o frasco não mudou. Só a etiqueta.
- Os hospitais não tinham escolha. Um paciente em emergência cardíaca não pode esperar que alguém encontre uma alternativa mais barata.
- A mesma lógica já atingia outro grupo, menor e mais silencioso. Em 2010, a Valeant havia comprado a Aton Pharma, dona do **Cuprimine** e do **Syprine**, medicamentos para a **Doença de Wilson**, um distúrbio genético raro em que o cobre se acumula no corpo e, sem tratamento contínuo, pode destruir o fígado e o cérebro. A partir daí, os dois remédios sofreram **reajustes de milhares por cento**.
- Uma dessas pacientes era **Berna Heyman**, bibliotecária aposentada da Virgínia. Ela havia passado a vida controlando a doença com medicação. De repente, o tratamento que a mantinha viva virou um problema financeiro.

O Preço de Respirar

Capítulo 2

- Berna não era um número em uma planilha. Em 27 de abril de 2016, ela se sentaria diante de senadores americanos para contar sua história, na mesma audiência em que os executivos da Valeant seriam interrogados. Ao lado dela estariam o **Dr. Frederick Askari**, especialista em Doença de Wilson da Universidade de Michigan, e o **Dr. Richard Fogel**, diretor clínico do sistema hospitalar St. Vincent, que viu o custo dos remédios cardíacos disparar.
- Em Wall Street, porém, esses aumentos apareciam como outra coisa: **crescimento**.

-
- **LIÇÃO DE GOVERNANÇA: Stakeholders e risco reputacional**
Governança não protege só o acionista. Pacientes, hospitais, seguradoras e governo também são partes interessadas. Um modelo de negócio que gera lucro prejudicando quem depende do produto acumula risco regulatório e reputacional. Cedo ou tarde, esse risco vira custo.



apítulo 3

A Farmácia que
Não Existia

A Farmácia que Não Existia

Capítulo 3

- Em janeiro de 2013, nasceu na Pensilvânia uma farmácia de vendas por correspondência chamada **Philidor Rx Services**. Por fora, parecia independente. Por dentro, tinha sido criada **com a ajuda da Valeant**, que também a financiava e subsidiava.
- Os números revelam o segredo: **pelo menos 90%** dos remédios que a Philidor dispensava eram da marca Valeant.
- A Philidor era uma peça estratégica. Seguradoras e administradoras de benefícios costumavam recusar remédios de marca caros quando havia alternativas mais baratas. A Philidor ajudava a contornar essas barreiras e fazia os produtos da Valeant chegarem aos pacientes, e as contas chegarem às seguradoras.
- Em dezembro de 2014, a Valeant pagou **mais de US\$ 100 milhões** por uma opção de compra da Philidor. A relação ficou ainda mais próxima. Os investidores, porém, não sabiam de nada disso.
- Nos balanços, a Valeant exibia um indicador que encantava o mercado: o "**crescimento orgânico em mesmas lojas**", uma métrica não-GAAP, ou seja, fora das normas contábeis oficiais. Segundo a SEC, por **cinco trimestres seguidos** a empresa anunciou crescimento de dois dígitos nesse indicador. Boa parte desse crescimento vinha das vendas para a Philidor.

A Farmácia que Não Existia

Capítulo 3

- E havia mais:
- A Valeant registrava receita no momento em que entregava os remédios à Philidor, e não quando os medicamentos chegavam de fato aos pacientes. Cerca de **US\$ 58 milhões** de 2014 não deveriam ter sido contabilizados assim.
- A receita vinda de um aumento de **500%** no preço de um único remédio foi distribuída entre **mais de 100 produtos que não tinham nada a ver com ele**, o que escondeu dos investidores o peso real dos reajustes.
- O crescimento que o mercado aplaudia tinha um pé numa farmácia que ninguém conhecia.

-
- **LIÇÃO DE GOVERNANÇA: Transparência e partes relacionadas**
Uma empresa que cria, financia e depende de um parceiro comercial precisa revelar essa relação. Quando a receita depende de uma parte relacionada oculta, os números deixam de mostrar a realidade. Métricas não-GAAP exigem cuidado redobrado, porque são definidas pela própria empresa e podem ser moldadas para impressionar.

Capítulo 4

O Homem
Chamado “Brian
Wilson”

O Homem Chamado “Brian Wilson”

Capítulo 4

- Dentro da Valeant, o executivo responsável pela relação com a Philidor era **Gary Tanner**. Do outro lado estava **Andrew Davenport**, CEO da Philidor. Oficialmente, eram contrapartes de negócio, cada um defendendo sua empresa. Na prática, eram sócios de um esquema.
- Tanner trabalhava para favorecer a Philidor dentro da Valeant e sabotava as tentativas de farmácias concorrentes de conquistar parte do negócio. Para conversar com Davenport sem deixar rastros, usava uma conta de e-mail com um nome falso: "**Brian Wilson**".
- O esquema tinha um objetivo: aumentar o valor da Philidor aos olhos da Valeant. Quando a Valeant pagou pela opção de compra, Davenport recebeu dezenas de milhões de dólares. Uma parte, **US\$ 9,7 milhões**, foi repassada secretamente a Tanner por meio de empresas de fachada.
- Em outras palavras, **dinheiro dos acionistas da Valeant virou propina paga a um executivo da própria Valeant**.
- Nenhum controle interno detectou isso. Quem descobriu foi o FBI.

- **LIÇÃO DE GOVERNANÇA: Controles internos e conflito de interesses**

Um executivo que gerencia sozinho uma relação milionária, sem segregação de funções, sem auditoria independente e sem canais de denúncia eficazes, é um risco. O conflito de interesses de Tanner prosperou porque a estrutura da empresa confiava mais nas metas do que nos controles.

A large, white, stylized letter 'G' that serves as a background element for the chapter title. It is positioned on the left side of the page, with its right edge partially overlapping the chapter title text.

G

apítulo 5

Os Caçadores

Os Caçadores

Capítulo 5

- Nem todos em Wall Street estavam hipnotizados.
- **Jim Chanos**, investidor famoso por ter apostado contra a Enron antes do colapso, desconfiava do modelo da Valeant. **Fahmi Quadir**, uma jovem gestora que estava apenas começando, montou uma tese de venda a descoberto contra a empresa, apostando que a dívida gigantesca e os preços abusivos acabariam em desastre.
- Em outubro de 2015, as peças começaram a cair, uma após a outra:
- **Meados de outubro:** a Valeant revela que recebeu intimações de promotores federais sobre seus programas de assistência ao paciente, preços e distribuição.
- **19 de outubro:** a imprensa detalha a ligação entre a Valeant e a Philidor.
- **21 de outubro:** a Citron publica o relatório que compara a Valeant à Enron. As ações desabam.
- **30 de outubro:** a Valeant anuncia o **rompimento com a Philidor**.
- Então, a exceção criada pelo conselho cobrou seu preço.

Os Caçadores

Capítulo 5

- Com as ações em queda livre, o Goldman Sachs exigiu que Pearson quitasse seus empréstimos. Em **5 de novembro de 2015**, o banco vendeu cerca de **1,3 milhão de ações** que ele havia dado como garantia. Naquele dia, os papéis da Valeant caíram mais de **14%** sem nenhuma notícia aparente sobre o negócio. O problema financeiro pessoal do CEO atingia diretamente o bolso de todos os acionistas.
- Em dezembro, a SEC abriu uma investigação. Pearson se afastou por motivos de saúde, e o ex-CFO **Howard Schiller** assumiu interinamente o comando. O conselho formou um **comitê ad hoc** para investigar a Philidor.
- O cerco estava fechado.

-
- **LIÇÃO DE GOVERNANÇA: Ceticismo e monitoramento externo**
Quando o conselho não questiona, o mercado questiona, mas de forma mais brutal. Short sellers, analistas e jornalistas funcionam como fiscais externos. O caso mostra como um risco pessoal do CEO, autorizado pelo conselho, pode se transformar em risco para toda a empresa.



apítulo 6

O Tribunal do Senado

O Tribunal do Senado

Capítulo 6

- Em fevereiro de 2016, Howard Schiller depôs na Câmara dos Deputados dos EUA sobre os preços dos medicamentos.
- Dias depois, em **22 de fevereiro**, a Valeant admitiu os **US\$ 58 milhões** registrados de forma indevida em 2014.
- Em **21 de março de 2016**, veio o terremoto:
- A empresa anunciou que **Pearson deixaria o cargo de CEO**.
- Admitiu **fraquezas materiais nos controles internos**.
- Reconheceu que o "**tone at the top**" e o ambiente de metas agressivas **podem ter contribuído** para o reconhecimento indevido de receita.
- Apontou "**conduta imprópria**" do ex-CFO e do ex-controller. Schiller negou qualquer irregularidade e **se recusou a deixar o conselho**.
- **Bill Ackman** entrou no conselho de administração para tentar salvar seu investimento.
- Em **5 de abril**, o comitê ad hoc encerrou a investigação depois de **mais de 70 entrevistas e mais de um milhão de documentos** analisados. A supervisão passou para os conselheiros independentes.
- E então chegou o dia 27 de abril de 2016.

O Tribunal do Senado

Capítulo 6

- No Senado americano, o Comitê Especial sobre Envelhecimento, liderado pelas senadoras Susan Collins e Claire McCaskill, colocou lado a lado **Michael Pearson**, que havia sido intimado a comparecer, **Howard Schiller** e **Bill Ackman**. Na mesma sala estavam os pacientes e médicos atingidos pela estratégia da empresa, entre eles Berna Heyman.
- Os senadores de ambos os partidos acusaram a empresa de explorar pacientes para agradar investidores. Pearson reconheceu que alguns aumentos foram um erro. Ackman defendeu o modelo de negócios, mas contou que, **durante a própria audiência**, mandou mensagem ao presidente do conselho, Robert Ingram, sugerindo discutir uma redução de 30% no preço dos dois remédios cardíacos.
- Em maio, **Joseph Papa** assumiu como novo CEO, com uma empresa afogada em dívidas.

-
- **LIÇÃO DE GOVERNANÇA: Prestação de contas (accountability)**
Comitês independentes, conselheiros independentes e reapresentação de balanços são ferramentas de correção, mas chegam depois do dano. A prestação de contas funciona melhor como prevenção do que como autópsia.



pílogo

A Autópsia

A Autópsia

Epílogo

- Os anos seguintes trouxeram as sentenças.
- **Maio de 2018.** Um júri federal em Nova York condenou **Gary Tanner** e **Andrew Davenport** em todas as acusações, incluindo fraude e conspiração para lavagem de dinheiro. Em outubro, cada um recebeu **1 ano e 1 dia de prisão** e a ordem de devolver cerca de **US\$ 9,7 milhões**.
- **Julho de 2018.** A Valeant deixou de existir, pelo menos no nome. Passou a se chamar **Bausch Health Companies**.
- **Julho de 2020.** A SEC anunciou o acordo. A empresa pagou **US\$ 45 milhões** de multa. **Michael Pearson** pagou **US\$ 250 mil** e devolveu **US\$ 450 mil** em remuneração de incentivo. **Howard Schiller** pagou **US\$ 100 mil** e devolveu **US\$ 110 mil**. A ex-controller **Tanya Carro** pagou **US\$ 75 mil** e foi suspensa de atuar como contadora perante a SEC.
- **Janeiro de 2021.** A Justiça aprovou o acordo da ação coletiva dos acionistas: **US\$ 1,21 bilhão**, o maior já pago por uma farmacêutica nesse tipo de processo.
- Agora, compare os números.
- O homem que idealizou o modelo pagou **US\$ 250 mil de multa**. A empresa pagou **US\$ 1,21 bilhão** aos acionistas. A ação que chegou perto de **US\$ 260** caiu para cerca de **US\$ 8,50**.
- **No fim, quem pagou a conta foi a própria empresa, e portanto os próprios acionistas que haviam sido enganados.**
- Essa é a receita do silêncio. Ela não foi escrita por um único vilão. Foi prescrita em doses pequenas, ano após ano, por todos que poderiam ter perguntado e não perguntaram.

A
D
P

rescrição Completa

A Linha de Erros
da Valeant

A Linha de Erros da Valeant

A Prescrição Completa

- **2008: Poder concentrado.** O CEO também preside o conselho. *Falha: ausência de separação entre gestão e fiscalização.*
- **2010 em diante: Incentivos distorcidos.** A remuneração fica atrelada à valorização das ações. *Falha: incentivos de curto prazo acima da sustentabilidade.*
- **2010 em diante: Crescimento por aquisições e dívida.** Mais de 100 compras e US\$ 30 bilhões em dívidas. *Falha: apetite a risco sem controle do conselho.*
- **2010 em diante: Pesquisa sacrificada.** Cerca de 3% da receita em P&D. *Falha: estratégia sem visão de longo prazo.*
- **2013: A farmácia oculta.** A Philidor nasce com apoio da Valeant. *Falha: parte relacionada não divulgada.*
- **2014: A exceção fatal.** O conselho proíbe o uso de ações como garantia, exceto para o CEO. *Falha: regras que não valem para todos.*
- **2014: O conflito de interesses.** Tanner recebe propina de Davenport. *Falha: controles internos incapazes de detectar fraude.*
- **2014: Receita antecipada.** US\$ 58 milhões reconhecidos de forma indevida. *Falha: qualidade da informação contábil.*

A Linha de Erros da Valeant

A Prescrição Completa

- **2014–2015: Métrica maquiada.** Cinco trimestres de "crescimento orgânico" inflado pela Philidor. *Falha: uso enganoso de indicadores não-GAAP.*
 - **2015: Preço escondido.** Receita de um reajuste de 500% espalhada entre mais de 100 produtos. *Falha: falta de transparência com o mercado.*
 - **2015: Pacientes como alavanca.** Reajustes abusivos em remédios essenciais. *Falha: desprezo pelos stakeholders.*
 - **Outubro de 2015: O conselho descobre pela imprensa.** Intimações, reportagens e o relatório da Citron chegam antes da autocorreção. *Falha: monitoramento do conselho.*
 - **Novembro de 2015: O risco pessoal vira risco da empresa.** O Goldman vende as ações de Pearson. *Falha: a exceção de 2014 se concretiza.*
 - **Março de 2016: A confissão.** "Tone at the top", fraquezas materiais e conduta imprópria. *Falha: a cultura da empresa era o problema.*
 - **2018–2021: A conta chega.** Prisão, multas, mudança de nome e US\$ 1,21 bilhão em acordo. *Resultado: destruição de valor.*
-
- **A LIÇÃO FINAL:** governança corporativa não é burocracia. É o sistema imunológico de uma empresa. Na Valeant, ele foi desligado dose após dose, e o organismo não resistiu.



Fontes Oficiais

Fontes Oficiais

Alguns dos Links que Ajudaram na Composição

- SEC, acordo de 2020: <https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2020-169>
- SEC, documentos da empresa no EDGAR: <https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=885590>
- Departamento de Justiça dos EUA, acusação: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-valeant-executive-and-former-philidor-ceo-charged-manhattan-federal-court>
- Departamento de Justiça dos EUA, condenação: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-valeant-executive-and-former-philidor-ceo-convicted-illegal-kickback-scheme>
- Departamento de Justiça dos EUA, sentença: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/former-valeant-executive-and-former-philidor-ceo-sentenced-illegal-kickback-scheme>
- Senado dos EUA, audiência de 27/04/2016: <https://www.aging.senate.gov/hearings/valeant-pharmaceuticals-business-model-the-repercussions-for-patients-and-the-health-care-system>
- Senado dos EUA, relatório final (S. Rept. 114-429): <https://www.congress.gov/committee-report/114th-congress/senate-report/429/1>
- Ação coletiva dos acionistas (Stanford Securities Class Action Clearinghouse): <https://securities.stanford.edu/filings-case.html?id=105679>



A

gradecimentos e
Bastidores

Agradecimentos e Bastidores

Obrigado por chegar até aqui

- *A Receita do Silêncio* nasceu de uma curiosidade despertada pela série documental "Rota do Dinheiro Sujo" e virou um estudo sobre governança corporativa contado como um thriller.
- **Transparência sobre como este livro foi feito**
- Este ebook foi **escrito com o auxílio de inteligência artificial e diagramado por um humano.**
- **Pesquisa e organização das informações:** NotebookLM (Google) e Claude (Anthropic).
- **Redação dos capítulos:** Claude, a partir de documentos oficiais da SEC, do Departamento de Justiça dos EUA e do Senado americano.
- **Curadoria, checagem das fontes, revisão e diagramação:** Antônio Leite Pagnano
- A IA acelerou a escrita, mas cada fato foi conferido em documentos públicos, listados na seção Fontes Oficiais.
- Agradeço a você, leitor, e aos jornalistas, investigadores e analistas que trouxeram este caso à luz.